I. FEJEZET

A 2019. ÉVI KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA

1. A főösszegek, az egyenleg és az államadósság értéke

Az 1-2. §-hoz

A törvényjavaslat első szakaszai a központi alrendszer, a hazai működési költségvetés, a hazai felhalmozási költségvetés és az európai uniós fejlesztési költségvetés 2019. évi kiadásainak és bevételeinek főösszegét, valamint egyenlegét rögzítik.

A 3. §-hoz

A § részletesen bemutatja az államadósság-mutató alakulásának mértékét 2019. évben, és megállapítja, hogy az megfelelt az Alaptörvény 36. cikk (5) bekezdésében meghatározott követelménynek.

2. A költségvetés finanszírozásával kapcsolatos egyes rendelkezések

A 4. §-hoz

A javaslat tartalmazza a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 11. § (1) bekezdésének felhatalmazás alapján történt adósság-visszafizetéseket. A törlesztések a Kincstári Egységes Számla adósságtörlesztési számlája terhére teljesültek.

Az 5. §-hoz

A javaslat az államháztartás központi alrendszere hiányának finanszírozási módjáról számol be. A hiányt forint államkötvények kibocsátásával, valamint forint- és devizahitelek felvételével finanszírozta az államháztartásért felelős miniszter.

A 6. §-hoz

A javaslatban szereplő forint- és deviza állampapír kibocsátások és hitelfelvételek biztosították az adósság-visszafizetések finanszírozását.

A 7. §-hoz

A költségvetési törvény a Kincstári Egységes Számla likviditásának biztosítására is felhatalmazta az államháztartásért felelős minisztert, amelynek során csökkentette a kincstárjegyek állományát.

II. FEJEZET

AZ ÁLLAMI KÖVETELÉSEK KÖRE, KEZELÉSE ÉS VÁLTOZÁSA

A 8. §-hoz

Az államháztartás központi alrendszerén belül a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai alaponkénti hiányát a zárszámadásban kell rendezni. A javaslat az Egészségbiztosítási Alap (a továbbiakban: E. Alap) 2019. évi költségvetési hiányának a KESZ hitelállományából történő elengedéséről rendelkezik.

A Belügyminisztériumnak egy javára bejegyzett jelzáloggal biztosított követelése áll fenn egy 1992. évi adásvételi ügylet kapcsán. Az eredeti kötelezett megszűnését követően e követelés az ingatlan jelenlegi tulajdon-várományosaival szemben bírósági úton nem érvényesíthető, így a követelés kezelésével kapcsolatos költségek csökkentése érdekében indokolt a követelés elengedése.

A Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. feladata jogszabályi kijelölés alapján a radioaktív hulladékok végleges elhelyezése, valamint az atomreaktorok kiégett üzemanyagának átmeneti és végleges elhelyezésére szolgáló tárolók létesítése, üzemeltetése, amelynek ellátását a Központi Nukleáris Pénzügyi Alap finanszírozza. A korábbi vagyonjogi szabályozás nem mentesítette a közfeladatot ellátó vagyonkezelőket a visszapótlási kötelezettség alól, így a társaságnak állammal szembeni tartozása keletkezett. A javaslat – figyelemmel az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 27. § (8) bekezdésében jelenleg már biztosított mentesülési lehetőséggel összhangban – a 2000. november 23. napjától 2019. december 31. napjáig tartó időszakban keletkezett állami követelés elengedésére irányul.

Az MNF Magyar Nemzeti Filharmonikus Zenekar, Énekkar és Kottatár Nonprofit Kft. 2019 januárjában megszűnt vagyonkezelési jogviszonyából eredően a vagyonkezelő nonprofit gazdasági társaságot visszapótlási kötelezettség terheli. Az állam e követelésének elengedésével biztosítható a kulturális állami feladatokat ellátó társaság az alapító okiratában meghatározottak szerinti további működése.

Az NKP Nonprofit Kft. megszűnt, jogutódja a Nemzeti Földügyi Központ, amely azonban már nem látja el azt a feladatot, amellyel összefüggésben a szóban forgó követelések keletkeztek, így azok az eredeti felhasználási célra akkor sem lennének fordíthatók, ha realizálódnának. A követelés elengedése alapozza meg az érintett költségvetési szervek részéről szükséges további intézkedéseket annak érdekében, hogy véglegesen le lehessen zárni a korábbi jogviszonyból származó, mára okafogyottá vált elszámolási kérdéseket.

III. FEJEZET

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS PÉNZÜGYI ALAPJAI 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

3. Az Egészségbiztosítási Alap költségvetésének végrehajtása

A 9. §-hoz

A rendelkezés bemutatja az E. Alapnál 2019. évben keletkezett működési előirányzat-maradványt, valamint az E. Alap 2019. évi működési kiadásai között a 2018. évi működési előirányzat-maradvány felhasználását.

4. A társadalombiztosítás pénzügyi alapjai költségvetésének végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések

A 10. §-hoz

A javaslat tartalmazza

a) az Ny. Alap fejezetnél az adott előirányzatnál (nyugellátás megállapítás, nyugdíjemelés, egyszeri segély) méltányossági ellátásra fordított kiadások összegét,

b) az E. Alap fejezetnél az adott előirányzatnál (Csecsemőgondozási díj, Terhességi-gyermekágyi segély, Táppénz, Gyermekgondozási díj, Rokkantsági, rehabilitációs ellátások, Gyógyító-megelőző ellátás, Gyógyszertámogatás, Gyógyászati segédeszköz támogatás) méltányossági ellátásra fordított kiadások összegét.

A 11. §-hoz

Az Országgyűlés megállapítja az előírt megtérítési, visszautalási, elszámolási és befizetési kötelezettségek teljesítését.

IV. FEJEZET

A KÖZPONTI ALRENDSZEREN BELÜLI ELSZÁMOLÁSOK

A 12. §-hoz

A javaslat tartalmazza a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai közreműködésével, de nem az Alapok terhére folyósított ellátások megtérítési különbözetének pénzügyi rendezését, határidő meghatározásával.

A 13. §-hoz

A javaslat az Ny. Alap 2019. évi hiányának rendezését tartalmazza, határidő meghatározásával.

A 14. §-hoz

Az Nemzeti Eszközkezelő Zrt. magyar állam nevében végzett műveleteinek finanszírozása utólagos elszámolás mellett történik. Az ingatlanvásárlási ügyletek zárását követően véglegeződött a 2019. évre elszámolandó költségvetési kiadások mértéke, amely a módosított előirányzathoz viszonyítva kis mértékű túllépést eredményezett. A javaslat ennek rendezését tartalmazza.

A 15. §-hoz

A javaslat rögzíti, hogy az Európai Gazdasági Térség Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus forrásaira nem történt kötelezettségvállalás.

A 16. §-hoz

A javaslat a Partnerségi Megállapodás keretében, valamint a Belügyi alapokból finanszírozott programok, projektek esetén az uniós forrásokra és a kapcsolódó központi költségvetési finanszírozásra tett kötelezettségvállalások összegének jóváhagyásáról rendelkezik.

V. FEJEZET

A KÖZPONTI ALRENDSZERNEK AZ ÖNKORMÁNYZATI ALRENDSZERREL ÉS AZ ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLI SZERVEZETEKKEL FENNÁLLÓ KAPCSOLATÁBÓL FAKADÓ ELSZÁMOLÁSOK

5. A helyi önkormányzatok központi alrendszerből származó forrásai

A 17-19. §-hoz

A javaslat tartalmazza a helyi önkormányzatok 2019. évi állami támogatásai, valamint a 2018. december 31-én kötelezettségvállalással terhelt a Kvtv. IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet 3. Helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásai cím szerinti támogatások elszámolásainak eredményeit, az ezekkel kapcsolatos központi költségvetési és az önkormányzati visszafizetési kötelezettségeket.

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 112. § (4) bekezdés a) pontja értelmében az a helyi önkormányzat, amely visszafizetési kötelezettségének az éves költségvetési beszámoló kincstárhoz történő benyújtására előírt határidőt követő 15 napon belül nem tesz eleget, késedelmi kamatot fizet. Az Ávr. 112. § (5) bekezdése szerint a késedelmi kamatfizetési kötelezettség kezdő napja így 2020. április 6.

Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 32. § (1) és (4) bekezdése, valamint a 35/A. §-a értelmében a helyi önkormányzat az éves költségvetési beszámolóját a kincstárnak március 20-áig nyújtja be.

6. Az egyházak támogatása

A 20. §-hoz

Az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 1997. évi CXXIV. törvény 6. §-a alapján a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi közfeladat ellátásához az egyházi fenntartókat az állami, önkormányzati fenntartókkal azonos állami támogatás illeti meg. Az egyházi és az állami, önkormányzati fenntartású intézmények 2019. évi támogatásának kiegyenlítése céljából a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi területen a támogatás rendezése szükséges.

Az egyházi fenntartókat a Kvtv. 42. § (3) bekezdés alapján a fenntartott támogató szolgáltatás és közösségi alapellátások után kiegészítő támogatás illeti meg, az állami, önkormányzati fenntartókkal azonos mértékben. A 2019. évi központi költségvetés végrehajtása során az állami, illetve önkormányzati fenntartók ugyanezen szolgáltatásokon elszámolt működési kiadási és bevételi egyenlegének rendezése alapján az egyházi fenntartókat megillető kiegészítő támogatással összefüggésben azonban beszámítás terheli.

Az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 1997. évi CXXIV. törvény 3. § (2) bekezdése előírja az egyházi járadékalap és a kiegészítő járadék összegének éves valorizációját, illetve a tervezett és a tényleges éves átlagos fogyasztói árindex közötti különbözet rendezését az érintett egyházakkal.

Az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 1997. évi CXXIV. törvény 6. §-a alapján a köznevelési közfeladat ellátásához az egyházi fenntartókat az állami, önkormányzati fenntartókkal azonos állami támogatás illeti meg. Az egyházi és az állami, önkormányzati fenntartású intézmények 2019. évi támogatásának kiegyenlítése céljából a köznevelésben a jelzett támogatásrendezés szükséges.

VI. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

A 21. §-hoz

A § hatályba léptető és deregulációs rendelkezést tartalmaz.